

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 398/2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1978 เยนเนอรัลบิสซิ
เนส

	โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
นาย จารึก ดี เผือก	ผู้คัดค้าน
นาง อุษา เจียมพาน ทอง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61, มาตรา 115, มาตรา 116

คำร้องของผู้ร้องได้บรรยายว่า จำเลยได้โอนขายที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายขอให้เพิกถอนการโอนดังกล่าว ดังนี้ เป็นคำร้องที่บรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาพอเข้าใจได้แล้ว เพราะที่ผู้ร้องบรรยายว่า "ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย" มีความหมายว่าวันที่มีการขอให้ล้มละลายคือวันที่โจทก์ฟ้องขอให้ล้มละลายนั่นเอง คำร้องของผู้ร้องจึงไม่เคลือบคลุม คำว่า "ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย" ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 115 หมายถึง ก่อนวันที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย หากก่อนวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบถึงผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้หรือจำเลยล้มละลายตามมาตรา 61 ไม่ เมื่อจำเลยโอนทรัพย์สินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2523 นับถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้ล้มละลาย จึงอยู่ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ซึ่งอาจมีการร้องขอให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ การ

ซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ที่คู่กรณีตกลงทำสัญญาซื้อขายและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน ผู้
คัดค้านในฐานะผู้ซื้อมีหนี้ที่จะต้องชำระราคาแก่จำเลยผู้ขาย และจำเลยมีหนี้ที่จะต้อง
ชำระคือโอนทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายนั้นแก่ผู้คัดค้าน ฉะนั้นผู้คัดค้านจึงอยู่ใน
ฐานะเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ตามความหมายของ พ.ร.บ. ล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 ผู้คัดค้านได้รับโอนทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยซึ่งเป็น
ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ผู้คัดค้านจึงเป็นคู่สัญญากับลูกหนี้โดยตรง มิใช่บุคคล
ภายนอกตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อจำเลยซึ่ง
เป็นลูกหนี้ได้โอนขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้คัดค้านในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมี
การฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย และจำเลยกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบ
แก่เจ้าหนี้รายอื่นของจำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิก
ถอนการโอนให้โดยไม่ต้องพิจารณาว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนโดยสุจริตและมีค่า
ตอบแทนหรือไม่.

คดีนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2524 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2523 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอ
ให้จำเลยล้มละลาย จำเลยได้โอนขายที่ดินและตึกแถวของจำเลยให้นายจารึกดีเผือก
ผู้รับโอนในราคา 430,000 บาท แต่จดทะเบียนการซื้อขายเป็นเงิน 200,000 บาท
ในขณะที่โอนจำเลยมีหนี้หนึ่งล้านบาทเศษเป็นการโอนโดยมุ่งหมายให้ผู้รับโอนได้
เปรียบเจ้าหนี้อื่น ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินและตึกแถวดังกล่าวระหว่างจำเลยกับ
ผู้รับโอนให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้รับโอนใช้ราคา

430,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไปนับแต่วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

นายจารึก ดีเผือก ยื่นคำคัดค้านว่า ได้รับซื้อที่ดินและตึกแถวจากจำเลยในราคา 430,000 บาท แต่เนื่องจากผู้คัดค้านจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนจึงตกลงจดทะเบียนซื้อขายเพียง 200,000 บาท ผู้คัดค้านซื้อมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ไม่เป็นนิติกรรมที่มุ่งทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ และทำขึ้นก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลายอย่างน้อย 7 เดือนเศษนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลายคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านและให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคือสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านใช้ราคา 430,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง สำหรับค่าทนายความผู้ร้องว่าคดีเองไม่กำหนดให้

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นโดยไม่มีฝ่ายใดโต้แย้งว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2524 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2523 จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 11137 ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง (อำเภอเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมตึกแถว

เลขที่ 127 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวของจำเลยให้แก่ผู้คัดค้านในราคา 430,000 บาท โดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้รายอื่นอีก 9 ราย

มีปัญหาประการแรกตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่ ผู้คัดค้านฎีกาว่าคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าได้มีการโอนกันภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนหรือหลังมีการขอให้ล้มละลายอันเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 พิเคราะห์แล้วคำร้องของผู้ร้องได้บรรยายว่าจำเลยได้โอนขายที่ดินและตึกแถวให้แก่ผู้คัดค้านในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย (ฟ้องล้มละลายวันที่ 21 พฤษภาคม 2523) ซึ่งมีความหมายว่าวันที่มีการขอให้ล้มละลาย คือวันที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายนั่นเอง เห็นว่าคำร้องของผู้ร้องได้บรรยายแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับอีกทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา พอที่จะเข้าใจได้แล้วคำร้องของผู้ร้องจึงไม่เคลือบคลุม

ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า คำว่า "ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย" ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 หมายถึงก่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย ตามมาตรา 61 ผู้ร้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 และการโอนทำกันในวันที่ 5 มีนาคม 2523 จึงมิใช่เป็นการโอนกันก่อนมีการขอให้ล้มละลาย 3 เดือน ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนนั้น พิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 บัญญัติว่า "การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้" ศาลฎีกาเห็นว่า คำว่า "ก่อนมีการขอให้ล้ม

ละลาย" ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 หมายถึง ก่อนวันที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายหาใช่ก่อนวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบถึงผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้หรือจำเลยล้มละลายตามมาตรา 61 หรือไม่ เมื่อการโอนทรัพย์สินรายนี้จำเลยได้กระทำเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2523 นับถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้ล้มละลาย จึงอยู่ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของผู้คัดค้านมีว่า ผู้คัดค้านมีฐานะเป็นเจ้าหนี้หรือไม่ เห็นว่า การโอนทรัพย์สินรายนี้ เกิดขึ้นจากการซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง ฉะนั้นทันทีที่คู่กรณีตกลงทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติชำระต่อกัน ผู้คัดค้านในฐานะผู้ซื้อมีหนี้ที่จะต้องชำระราคาแก่จำเลยผู้ขาย และจำเลยมีหนี้ที่จะต้องชำระคือโอนทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายนั้นแก่ผู้คัดค้าน ดังนั้นผู้คัดค้านจึงอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115

ที่ผู้คัดค้านฎีกาต่อไปว่า ผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกได้รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จึงเพิกถอนการโอนไม่ได้ นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ผู้คัดค้านจึงเป็นคู่สัญญากับลูกหนี้โดยตรง มิใช่เป็นบุคคลภายนอกตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ได้โอนขายทรัพย์สินพิพาทให้ผู้คัดค้านในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย และจำเลยกระทำโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบแก่เจ้าหนี้รายอื่นของจำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนได้ตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้คัดค้านได้
รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของ
ผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูก
หนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกคน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 กรณีคือ 1. การฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 2. การฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอน
ทรัพย์สิน ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปี ก่อนมี
การขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นตาม มาตรา 114 3. การฟ้องขอให้เพิกถอนการ
โอนทรัพย์สิน ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสาม
เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามมาตรา 115 ทั้งสามกรณีมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน
กรณีแรกการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 237-240 กล่าวโดยย่อคือการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในกรณีนี้ไม่ถูก

จำกัดด้วยเวลาว่าการโอนจะต้องกระทำไปในช่วงระยะเวลาสามปีหรือสามเดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย การโอนก่อนหน้านั้นก็อาจขอให้เพิกถอนได้ หากปรากฏว่า ลูกหนี้กระทำความผิดทั้งรู้ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ และมีใช้กรณีที่ผู้รับโอนทำนิติกรรมนั้นโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน การเพิกถอนการโอนจะมีข้อจำกัดในเรื่องอายุความเท่านั้นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องร้องขอเพิกถอนภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ห้ามมิให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้เพิกถอนการโอนนั้นเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้น ส่วนการเพิกถอนการโอนในกรณีที่สองและกรณีที่สามมีข้อแตกต่างกันหลายประการ ประการแรกเกี่ยวกับระยะเวลา ตามมาตรา 114 การโอนทรัพย์สินที่อาจขอให้เพิกถอนได้ต้องทำในช่วงระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย แต่ตามมาตรา 5 ต้องเป็นการโอนทรัพย์สินที่ทำในช่วงเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ประการที่สอง ตามมาตรา 114 เป็นเรื่อง que l'on donne à un tiers qui ne peut pas être le créancier du débiteur qui a fait l'acte de disposition. ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้หรือไม่ แต่การโอนทรัพย์สินตามมาตรา 115 ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนเท่านั้น ประการที่สาม มาตรา 114 ไม่มีข้อความจำกัดว่า ลูกหนี้จะต้องโอนทรัพย์สินนั้นโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น จึงจะเพิกถอนได้ ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 และในประการสุดท้ายตามมาตรา 114 หากผู้รับโอนจากลูกหนี้โดยตรงแสดงได้ว่าการโอนนั้นกระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อาจขอให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ แต่ตามมาตรา 115 แม้ผู้รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้โดยตรงจะพิสูจน์ได้ว่ารับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็ยังขอให้ศาลเพิกถอนการโอนนั้นได้ ผู้ที่จะได้รับคุ้มครองไม่เสียสิทธิเพราะการเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 จะต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ชี้ชัดว่า น่าจะต้องเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินต่อจากผู้รับโอนคนแรกที่ได้รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้

โดยตรงมาอีกทอดหนึ่ง หรืออาจเป็นผู้รับโอนคนหลังต่อ ๆ มาก็ได้ ทั้งสิทธิของบุคคลภายนอกนั้นจะต้องได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลายด้วย (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2515 ประกอบ) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ชี้ชัดว่า คำว่า "ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย" นั้น หมายถึงก่อนวันที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายมิใช่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบ ตามมาตรา 61 และก็ได้ถือเอาระยะเวลาก่อนการล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลเมื่อใดเป็นเกณฑ์ ในการร้องขอเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 อนึ่งปัญหาว่า การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลเมื่อใดนั้น มีมาตรา 62 บัญญัติไว้แล้วว่าให้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ได้ การล้มละลายจึงมิใช่เริ่มตั้งแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2506) เปรียบเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1748/2498). ประณุญาตีผดุง.